

עין משפט‏^א‏
גזר מצוה‏^ב

ה:

וּתְקַנְתָּא לַתְּקַנְתָּא. ומתוך שאינו יכול ליטע משלם לא שייך

הכל כדפרישית^ט: **עַל** דאית ליה משתבע ב'. ואע"ג דעל דעת ז"ד משביעין אותו מ"מ לא הו"ל לתקן שבועה בלשון דלא

משמעת שחיה שלו: **וְנִימָא** שבועה שכולה שלי. לרצון דכן

נגס פריך ללא חיישי לשבועת שוא: **בּוֹלָה** שלי ודברייכם ב'. אף על

גז דקאמר כולה שלי לא

משמע שחיה שלו שמרע לדיבוריה: **דחשיד** אממונא לא חשיד

אשבועתא. נראה

דהיינו טעמא משום דשבועה חמורה כדאימא ביזמא^י (דף פו.) ובשבועות (דף נט.) שהעולם מדעזע על לא משא וא"ת א"כ אמאי גזלן פסול לשבועה דאמר שכנגדו נשבע ונוטל וי"ל דגזלן לא פסול לשבועה אלא מדרבנן ולעדות הוא דפסול מדאורייתא משום אל תשת רשע עד וי"מ צסס ה"ר יהודה חסיד הא דחשיד אממונא כשר לשבועה משום דשמה ע"י שבועה יפרוש מגזל אצל גזלן ודאי כמו שמממון אינו פורש ה"ה משבועה ולא קשה מההוא רישא דקסהידו ציה דלכל^ה (א) מנייהו אמאי פסול דבהנן מרי דלכל צריך לשלם ומהשאר יפרוש על ידי שבועה דמה שהוא משלם על ידי עדים אין זה השצה מעליא דעל כרחו משלם והיינו טעמא דכופר נפקדון פסול לעדות:

ההיא שעתא דאיתיה בביתיה. ל"ג דלשתבע דאי איכא סהדי דנשבע לשקר במלוה נמי פסול וכן משמע בהגזל קמא^י (צ"ק דף קו:) דמייירי בלא שבועה: **בְּלֹא** דמי משמע דהו. וא"ת מיפוק ליה מלא תגזול וי"ל לעצור עליו בשני לאוין וא"ת והא כי ייציב דמי נמי חמסן הוה דמוכח שלהי הכוסם (שם דף סג. ושם) וחמסן פסול לעדות כדכתיב אל תשת ידך עם רשע במלוה וכן חמסן והפסול לעדות פסול לשבועה דכל הנהו דחשיב בפסולי עדות צפרק זה צורר (סנהדרין דף כה: ושם) פסול להו לשבועה צפרק הוה כדפריך אגזלן וחמסן דקרא דחמסן לא פסול לעדות אלא מדרבנן מדמני צפרק זה צורר הוסיפו עליהם החמסנין ולא פריך חמסן דאורייתא הוה כדפריך אגזלן וחמסן דקרא דלא ייציב דמי ושליה הגזל (צ"ק דף קט.) דמיייתי קרא דחמסן בני יהודה אפי' אי ייציב דמי אסמכתא בעלמא הוה ואע"ג דהוסיפו עליהם החמסנין לפסול לעדות וה"ה שפסול לשבועה היינו חמסן שחזוף לחטוף מיד ליד צדיעת הבעלים אצל האל לא חזוף אלא מעלים חמסנותו ואמר שנאצדה לו לא פסיל: אלא

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

וּתְקַנְתָּא. דכשנגדו ישבע ויטול דהויא נמי תקנתא דמן התורה מי שעליו לשלם הוא ישבע ויפטר מן התשלומין ואין נשבע ונוטל מן התורה ואותן המניוין בשבועות (דף מד:) תקנת חכמים הן ולשבועה דאורייתא עבד רבנן תקנתא אצל תקנתא לתקנתא לא עבדינן: **וּמִיפּוּק לִיה דְּהוּא לִיה רועה**. אלאציי

קא מתמה דקשיא ליה^א והא גזלן הוא ומיפוק ליה דגלחו הך גזילה פסול לשבועה: **דאמר רב יהודה ססס רועה**. אפילו לא הועד עליו שגזל: **פסול**. לעדות דסתמיה גזלן הוא שמרעה בהמותיו בשדות של אחרים: **ידידי**. רועה בהמות שלו פסול דבשביל הנאמו רועה אותן בשדות אחרות אצל רועה בהמות העיר בשכר בשביל הנאת אחרים אינו חוטא להרעות עד שיגיע למרעה המופקר לכל: **דאי לא סימא הכי**. דלא אמרינן על רועה בהמות דעלמא שהוא גזלן אכן חיומת לרועה היכי מסרינן: **על דלויס ליה משבע** או **על דלויס ליה משבע**. הבא ליטעב וליטול חניה כריך הוא ליטעב שיש לו בה חניה או ליטעב שאין לו בה פחות מחניה שמה אין לו בה כלום וכי חמניה שאין לו בה פחות מחניה בשמא הוא נשבע שהרי אין לו כלום דבשלמא אם היה לו בה שליש או רביע והוא נשבע שאין לו בה פחות מחניה נשבע בשקר שהרי יש לו בה שליש שהוא פחות מחניה ואין לו בה חניה אצל כשאין לו בה כלום נשבע הוא בצלמת: **שבועה שיש לי בה**. ואם תאמרו שמה שליש או רביע שבועה שאין לי חלק בה פחות מחניה: **מי יבצינן ליה כולה**. הרי חצירו תופס בה ואם ישביעוהו על כולה הרי לעז לז"ד מאחר שכולה שלו והם אמרו יחלוקו: **מרע** ליה ודיעויה. דאמר צרישא כולה שלי והשתא אמר צדיא חניה שלי: **דאמר כולה שלי**. מירוצא הוא: **ולדצריס**. שאין אחס מאמינים לי בכולה שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחניה: **ונימא מגו דחשיד אממונא חשיד כו'**. ארדצי יוחנן פריך דאמר חשדוהו רבנן שמה ילך ותוקף בטלימו של חצירו ואומר שלי

הוא אם חשוד הוא בכך חשוד הוא נמי ליטעב: **לא אמרינן כו'**. דחמניר הוא לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה: **אשטמוטי משטמיט ליה**. ולא חשיד אממונא: **כדרבנ**. דאמר לעיל^א מפני מה אמרה תורה כו': **דע**. דלאו בגזלן חשדינן ליה אלא באשתמוטי בעלמא: **דאמר רב אידי בר אבין כופר במלוה**. שבא עדים והחזיקוהו בכפרן שהעידוהו שהוא חייב לו: **כשר לעדות**. אלמא לאו דעתיה למגזליה דנימא אל תשת עד

חמס^ט אלא לאשתמוטי עבד: **נפקדון פסול לעדות**. דמאי אשתמוטי איכא הרי לא יתן להוצאה ובעין הוא ואם אצב יטעון שאצב ויפטר: **ונימא מיגו דחשיד אממונא**. דההוא דאמר לא היו דברים מעולם כופר נפקדון הוא וליכא למימר משטמיט: **חשיד נמי אשבועה ידידי**. דבשלמא אשבועת שומרין דההוא דקטעינן נאנסה דחייביה רחמנא שבועה איכא למימר דלא חשיד אממונא אלא שמה פשע בשמירתה וחייב לשלם אונסיה וסבר עד דהוי לי זוזי ופרענא ליה אלא ההיא דכפירה הא ודאי כופר נפקדון הוא ומשקר והיכי משבצינן ליה עלה: **הסם נמי אשתמוטי משטמיט**. שאצדה ממנו וסבר משכחנא לגנב כו': אי הכי. נפקדון איכא למימר משטמיט: **דבשגא**. אחפש: **ה"ג דההיא שעתא הוה גביה ולא גרס** ההיא שעתא דלשתבע: **דאמר רב הונא**. לקמן בהמפקיד גבי שילם ולא ראה ליטעב אמר רב הונא אם צא לשלם משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו חיישינן שמה עיניו נתן בה: **הסם**. לא חשיד אממונא דמורי היתירא למימר דמי בעינא למיתב: **הא קא עבר בלא סחמור**. מה לי חשוד על לא תחמוד מה לי חשוד על לא תגזול נימא מיגו דחשיד עליה חשיד אשבועתא:

משביעין

מסורת הש"ס

- ↑ (שבועות מה. מו.).
- ↑ (סנהדרין כה.).
- ↑ (קידושין סג: שבועות מז: ערכין כג.).
- ↑ (נעיל ג. וש"נ.).
- ↑ (נעיל ג. וש"נ.).
- ↑ (צ"ק קה: שבועות מז.).
- ↑ (לקמן מז. צ"ק קא.).
- ↑ (לקמן לד.; ט.)
- ↑ (תוספות סנהדרין כה: ד"ה משקלם.).
- ↑ (שמות כג.).
- ↑ (ד"ה שכנגדו.).



תורה אור השלם

- ↑ התקלל חרש ולפני עור התן מבשל ויִדְרֹא מִפְּאֲלֵיךְ אֲנִי יְיָ. ויקרא טז ד
- ↑ א תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחתמו וכל אשר לרעך: שמות כ יג



הנהגות הב"ח

- ↑ (תוס' ד"ה דחשיד וכו' דאכל תרידי מנייהו אמאי פסול:)



מוסף רש"י

וּתְקַנְתָּא לתקנתא לא עבדינן. שבועה עמלא של היסמ תקנתא היא, ותקנתא שהיא תובע נשבע ויטול, לתקנתא היסמ שבועה שלא בלא עליו אלא בתקנת חכמים, לא עבדינן ויפסיד הכופר בלא שום שביעה (שבועות מה.). סהם רועה. דלכמי לא חזינן דשילו בהמותיו בשדות אחרות (סנהדרין כה.). אין אדם חוטא ולא לו. כדכר שאמי נהנה ממנו (קדושין טז.) להריות בשביל אחר לא יחטא (שוכרין כג.). הכופר במלוה. כין על כולה כין על מקצת, ובלא עדים והעידוהו עד שלא נשבע, כשר לעדות. ולא אמרינן גזלן הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד, דקין דמלה להוצאה יתנבם, דלמא צריך להוצאה וסבר עד דהוי לי זוזי ופרענא ליה ואי מדינא ליה השתא יתבעי מיד (עשר' ד.) ויזאה לדמות עד תשגיג דיו (ב"ק קה) ולא אמנן חשיד אממונא הוא, אלא אשתמוטי קשתמיט ליה (שבועות מה.). נפקדון. הכופר נפקדון אפילו על מקצת ובלא עדים והעידוהו, פסול לעדות. דמאי הוא ליה בני פקדון לאשתמוטי נפשיה (עשר' ד.) ואפילו לא נשבע, דמשעה דכפר אחשיד ליה אממונא (שבועות מה.) ושמה תאמר אכד ממנו ואשתמיט ליה עד דמשכח ליה, לקמן מוקמינן דבאלו סהדי ואמרי ההיא שעתא בדיה נקטי ליה (עשר' ד.) ומפסיל אע"ג דלא ששתבע, דאי בלשתבע מה לי מלוה מה לי פקדון (ב"ק קא.). ארבעה שומרין צריכין כפירה במקצת והוראה במקצת. ראה רש"י ומוסף רש"י לעיל עמוד א.

^[א] וי"ל דאפי' בטעון אין לך

^[ב] כדנ' חייב היסמ וכלניק דרז נתמן בשבועות מ'.

^[ג] נראה דל"ל הוה נקטי ליה צדיה או הוה ידע וכו'.